

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 388/2536

นายสุวรรณ ไวยศึกษา

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสุวรรณ ไวยศึกษา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 2(2)-(5) เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาในข้อ 2(2)-(5) ส่วนข้อ 2(1)(6) เป็นฎีกาข้อกฎหมาย รับเป็นฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อ 2(1)(6)

โจทก์เห็นว่า ฎีกาข้อ 2(4) เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ได้นำเอกสารหมาย จ.2 มาประกอบ การวินิจฉัยในการตีความเจตนาของโจทก์ในการทำเอกสารหมาย ล.1 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 48 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินจำนวน 51,831.29 บาท พร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ ให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 45)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 47)

คำสั่ง

ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ได้นำเอกสารหมายเลข 2 มาประกอบการตีความเจตนาของโจทก์ในการทำเอกสาร หมายเลข 1 ว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบหนี้ในวงเงินค้ำประกัน เท่านั้น ถือได้ว่าเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ได้นำเอกสารหมายเลข 2 มาประกอบการตีความเจตนาของโจทก์ในการทำเอกสาร หมายเลข 1 ว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบหนี้ในวงเงินค้ำประกัน เท่านั้น ถือได้ว่าเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพบูลย์ จามิกรณ์-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ